



Vistos.

O Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Penal contra o acusado ELIX LUCIANO SOBRAL imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

No caso em tela, até o presente momento não houve o recebimento da denúncia. Intimado, o Ministério Público manifestou-se pela decretação da prescrição. Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A prescrição é uma das formas de extinção da punibilidade prevista no artigo 107 do Código Penal Brasileiro.

O legislador fixa um prazo em cujo qual o Estado deve exercer sua pretensão punitiva, e em não o fazendo o jus persequendi in iudicio ou o jus punitiois fulmina.

O douto processualista Fernando da Costa Tourinho Filho, ensina que “a prescrição é, na lição de Haus, um meio de se liberar das consequências de uma infração pelo efeito do tempo fixado e sob as condições determinadas pela lei. Ela põe fim à ação ou à pena” (in Processo Penal I, p. 496, ed. Saraiva).

Dentre as espécies de prescrição, existe a chamada prescrição em abstrato, que segundo doutrina de Guilherme de Souza Nucci, diz respeito à perda da pretensão punitiva do Estado, levando-se em conta a pena máxima em abstrato cominada para o crime. É utilizada enquanto o Estado não dispõe da pena concreta, aquela efetivamente aplicada pelo juiz, sem mais recurso da acusação (Manual de direito penal / Guilherme de Souza Nucci. – 16. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, fls. 813).

Na presente situação, caracterizada a prescrição em abstrato.

O crime pelo qual o acusado foi denunciado é punido com pena de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Na situação em análise, verifico que o prazo prescricional é de 2 anos, nos termos do art.30 da 11.343/2006.

No caso concreto, os fatos ocorreram em 30/08/2019, tendo se passado até então mais de 2 anos, prazo superior ao prescricional.

Diante das considerações acima proferidas, de rigor o reconhecimento da prescrição, na medida em que o provimento jurisdicional buscado na denúncia se tornou inútil, e, portanto, desnecessário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade do acusado ELIX LUCIANO SOBRAL, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV e 109, ambos do Código Penal.

Comunicações e ofícios de praxe.

P.I.C

Paulo de Faria, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA